

주 의 요 구

제 목 외부 동호회 활동 관련 대응 부주의
관 계 부 서 과학문화확산팀
내 용

□ 사건 개요

연구원 ○○○은 2013.10.1 입사하여 2021.4.30. 현재까지 과학문화확산팀에서 근무하고 있으며, 2014.8.25.부터 2020.8.24.까지 ‘올댓댄스(대표자: ◇◇◇)’라는 상호의 댄스연습실 운영에 도움을 준 사실이 있다.

□ 관련규정 및 판단근거

한국과학창의재단(이하 “재단”이라 한다)은 과학기술기본법 제30조의2(한국과학창의재단의 설립)에 따라 설립되었고 「공공기관운영에 관한 법률」 제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에서 지정한 준정부기관에 해당된다.

「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 동 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)¹⁾ 등에 따르면 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 계속적²⁾으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무를 수행하는 것을 금지하고 있다.

또한, 재단 「인사규정」 제41조(임·직원의 겸직 제한) 및 동 규정 같은 조에 따라 수립된 직원 겸직(외부출장)기준에 따르면 직원은 이사장의 허가를 받은 경우에만 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

1) 동 시행령은 「국가공무원 복무규정(대통령령)」 제25조(영리 업무의 금지)를 준용

2) 계속성 기준 : 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것(국가공무원 복무·징계 관련 예규)

□ 사실관계

연구원 ○○○은 2014.8.25.부터 2020.8.24.까지(추정) ‘올댓댄스’라는 댄스연습실의 총무 역할을 수행하면서, 댄스연습실의 예약문의 응대 및 이용객 33명에게 댄스연습실의 대관료(350천 원 이하) 1,513천원을 본인 명의의 개인계좌로 직접 입금 받은 바 있고, 댄스연습실의 청소와 홍보자료 제작 등을 수행한 바 있다.

< 당사자의 주장 및 판단 >

연구원 ○○○은 제보된 사진 속의 인물이 본인임을 인정하였으나, ‘올댓댄스’라는 댄스연습실 사업자의 대표자는 본인이 아니며, ‘올댓댄스’ 운영에 관여한 부분은 동호회 총무로서 같은 동호회 소속의 다른 팀원과 연습실 청소 등을 수행하고 연습실 대관 문의에 대응하는 등 단순 취미수준이라고 진술한 내용은 「국가공무원 복무규정」 등 관련 법령에 따른 영리활동으로 보기 어려우나,

다만, 동호회 활동과 관련하여 본인의 연락처, 계좌번호 등을 외부에 노출시킨 것은 영리활동으로 비취질 오해의 소지가 있고, 공공기관운영법 등 공공기관 직원으로서 영리활동 관련 규정을 숙지할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 한국과학창의재단 이사장은

[주의] 앞으로는 이러한 일이 발생하지 않도록 관련자에 대해서는 주의 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속	직급	성명	담당업무	근무기간	비고
과학문화확산팀	연구원	○○○	노동조합 업무	2013.10.1. ~ 현재	주의